

1500662-03.2021.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Corrupção ativa

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... Observa-se que o paciente praticou crime de roubo majorado, com emprego de grave ameaça à pessoa. A prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa geram desassossego e intranquilidade popular. A circunstância de alguém praticar crime desta espécie e ser solto em seguida causará descrédito na Justiça, além de estimular à prática de novos crimes análogos, bem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Sao Roque-SP - cep 18130-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500662-03.2021.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500662-03.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Corrupção ativa

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2089175/2021 - DEL.POL.SÃO ROQUE, 2089175 - DEL.POL.ARAÇARIGUAMA, 614/21/514 - DEL.POL.ARAÇARIGUAMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Davi Pereira Leite

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

DAVI PEREIRA LEITE qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 333 do Código Penal, porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, ofereceu vantagem indevida a funcionário publico para determina-lo a omitir ato de oficio.

Acompanhou a denúncia o inquérito policial (fls.01/144) e documentos, onde se destaca: auto de prisão em flagrante (fls.01/08), boletim de ocorrência (fls.09/12), auto de exibição e apreensão (fls.14/15), laudo de objeto (fls.178/186). Laudo aparelho celular (fls.230/236), laudo de objeto (fls.270/278)

A denuncia foi recebida em 14/04/2021 (fls.153), o reu foi citado e ofertou defesa (fls.189/193,199/228), prosseguindo o feito com a oitiva de testemunhas de interesse das partes e colheita do interrogatório. (fls.319/320) Em memoriais o Ministerio Publico insistiu na condenação nos termos da denuncia (fls.325/332)

enquanto a Defesa sustentou a improcedência pela fragilidade probatória.
(fls.350/355)

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade está comprovada a saciedade pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/08), boletim de ocorrência (fls.09/12), auto de exibição e apreensão (fls.14/15), laudo de objeto (fls.178/186), laudo aparelho celular (fls.230/236), laudo de objeto (fls.270/278), corroborado pela prova coligida.

Quanto a autoria, o acusado disse que foi abordado com o Márcio, pois estavam perdidos, já que o celular descarregou, e ficaram de frente com a viatura, e ligaram o farolete, e deixaram passar, e vieram atrás, e ligaram giroflex, e pararam, e fizeram a revista e apresentou que o carro era alugado, e indagaram a qualificação. Averiguaram o carro, e encontraram as malas e as placas e voltou e disseram que era bloqueador de sinal, e disse que foi contratado para buscar no posto da Castelo. Com isso, disse que com as passagens e com os bloqueadores, disse que a casa caiu, e que iria retornar a cadeia, e nesse momento, disse que tinha família, e que ficou agitado, e disse se tinha ideia para trocar, e fez sinal de dinheiro, e disse que não tinha nada, era apenas o dinheiro do pedágio, e que o motorista iria pagar, e nisso falou que seria conduzido a delegacia para averiguação. Na delegacia eles falaram que ofereceu dinheiro para eles. Tinha um celular Iphone e o Márcio, tinha um celular. Foi contratado por Diogo por R\$ 500,00, e entrou em contato com o numero, e pegou no posto de gasolina. O Márcio estava junto e parou o carro, e desceu do veículo e entregou as malas, e entregaria para Diogo. Não conhecia os policiais. A conta do Iphone não estava em seu nome, e sua esposa que estava cadastrando. O telefone estava descarregado.

Por outro lado, Matheus disse que estavam em patrulhamento sentido bairro bela vista, e veio um veículo Prisma escuro no contra fluxo em alta velocidade, e deram sinal de parada, e apos 01 km ele parou, e solicitaram apoio, e com esta nova viatura, fizeram a busca pessoal, e nada de ilícito foi encontrado. No porta malas do carro foram encontradas 04 malas, com aparelhos de interrupção de sinal rastreador e placas de veículos que foram consultadas e eram de caminhões. Questionaram e o motorista disse que o passageiro o contratou para levar a Araçariguama para buscar as malas, e o passageiro disse que foi contratado para pegar estes bloqueadores, e receberia R\$ 3000,00 por cada mala, e quando saiu do posto, ele se perdeu na cidade e aconteceu a abordagem. O réu disse que não conhecia quem entregou as malas, e para ser liberado ofereceu R\$ 5000,00 a equipe. Conduziram a delegacia, e deram ciência a autoridade policial, e ele disse que cada mala valeria em torno de R\$ 30.000,00 e ofereceu as malas novamente. O motorista era um rapaz gordo, e o passageiro era o David. Quando ele ofereceu estavam outros policiais. Não coagiu Márcio, e só conversou com ele, a respeito do endereço, e qualificação. Não conhecia os envolvidos. No momento da abordagem questionou do que se tratava as malas, e o rapaz disse que eram bloqueadores de sinal de caminhão e informou a delegacia, onde o delegado solicitou a apresentação, com apreensão dos objetos para encaminhamento a perícia. Foi realizada a consulta, que retornou indicando que possuíam antecedentes mas que não tinham mandados em aberto. Estava junto com o outro policial e o sargento, e como o réu disse que aguardava a ligação dos rapazes para entrega das malas, ele pegou e ofereceu o dinheiro. Não autorizaram ele a fazer ligação. O proprio réu disse que as malas continham bloqueadores de sinal de caminhão, e na região existem roubos de caminhões. O réu não tinha a quantia oferecida e não foi efetuada gravação, e o rapaz que estava com ele ouviu a oferta.

Eliseu, policial, disse que era o motorista e encontraram o réu no contrafluxo em alta velocidade, e desconfiaram e retornaram e deram sinal de parada e ele não parou no local, e rodou por volta de 01 km, pediram apoio, e fizeram a abordagem e

na busca pessoal nada foi localizado, e no veículo foram encontradas quatro malas com bloqueadores e três placas de veículos, e também foi consultado as pessoas que não estavam foragidas, e em dado momento, o David ofereceu uma quantia para liberá-lo e foi dada voz de prisão, e foi passado para o delegado, que pediu a condução, e na delegacia o David ofereceu as malas para serem liberados. Não conhecia os envolvidos. Tinha a viatura de apoio do Sargento, no momento que ele ofereceu dinheiro. O outro rapaz estava junto, e ouviu, pois o réu falou alto. Segundo o Márcio, ele foi contratado para levar o Davi pois ele não possuía habilitação, e estava levando ele para a cidade, e como descarregou a bateria, eles se perderam, e na verdade eles deveriam para no posto, e acabaram entrando na cidade. Eles avisaram que existia bloqueador de sinal, e comunicaram a autoridade policial. O réu e Márcio não tinham dinheiro, apesar de David ofereceu o dinheiro, em torno de R\$ 5000,00. Não se recorda se ele tinha o cartão, ou algum dinheiro em espécie. Ele disse que se aceitassem o dinheiro ele faria uma ligação após ser liberado, sendo que na abordagem foi oferecido o dinheiro e na delegacia ele ofereceu as malas. Márcio, disse que conheceu Davi que o chamou para dirigir até o local, e errou o caminho e quando voltou foram abordados. Trabalha como motorista de aplicativo. Foi indicado pelo Alessandro e cobraria R\$ 150,00. Não sabe se as malas já estavam no veículo. Iria levar ele para Aracariguama, e errou o caminho e ao voltar foram abordados. Mostrou habilitação. No momento, o réu não explicou nada. Já tem 05 anos trabalhando como motorista de aplicativo. Não chegou a presenciar o réu oferecendo dinheiro pois estava longe, e na delegacia ficaram em salas separadas, e não sabe se ele ofereceu algo para os policiais na delegacia. Confirmou a declaração a fls.226/228.

Vale mencionar que nenhuma restrição merece o depoimento dos policiais mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada.

Nesse sentido: " não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contra-senso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito. " (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221).

Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476).

Ademais, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262).

"O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não atingem a substância do fato

não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401)

"PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhas, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido. Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de depor e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerando suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial, (relator Ângelo Galluci - Apelação Criminal nº 153.694-3-São Paulo-26.09.94)".

"DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VALIDO. - O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". (STJ, 5.a Turma, HC 110869/SP, Rei. Ministro Arnaldo Esteves Lima, v.u., j . 19.11.2.009; pub. DJe de 14.12.2.009).

Saliento que os policiais não conheciam o acusado e não teriam motivos para incriminá-lo injustamente.

E mais, os próprios policiais realizaram a abordagem e indagaram a respeito das malas, sendo que nesse momento o acusado ofertou dinheiro, mas não é so, já em solo policial, novamente o réu ofertou a entrega das malas como vantagem para ser liberado, ou seja, por duas vezes ofertou algo para corromper os policiais.

Márcio por sua vez omitiu-se quanto ao ocorrido, inclusive contradizendo a própria declaração que fez em cartório, de forma unilateral, e de seu depoimento prestado na fase policial, trazendo dúvidas quanto a idoneidade de suas versões.

E mais, a existência do dinheiro para a entrega apenas seria o exaurimento do crime, que se consuma com a oferta, não se olvidando que na segunda vez ofertou as malas com rastreadores.

Os policiais em depoimentos retilíneos, apresentaram de forma minuciosa a ocorrência, e a oferta de vantagem feita pelo réu por duas vezes, não trazendo o acusado qualquer elemento a afastar a idoneidade dos depoimentos dos policiais.

Destaco, que a corrupção ativa é crime formal, de mera conduta, que independe de qualquer atitude, gesto ou mesmo pensamento do funcionário público, ou seja, no momento em que o agente oferece ou promete a vantagem indevida de maneira espontânea, o delito se consuma, independentemente da aceitação da oferta ou da recusa por parte do agente público.

Cabe ressaltar, ainda, que a simples oferta da vantagem indevida configura o crime em análise, sendo dispensável que o funcionário pratique, retarde ou deixe de praticar o ato de ofício. Nesse sentido, a jurisprudência do TJ/SP já decidiu que "o crime do artigo 333 do CP é formal, consumando-se com o simples oferecimento ou com a promessa de vantagem indevida a funcionário público, para deixar de praticar ato de ofício. Assim, não há falar em flagrante preparado, se aquele simula aceitar a oferta para propiciar a prisão do ofertante" (TJSP RHC Rel. Goulart Sobrinho RT 418/73).

"Atos que, segundo a regra geral, não passariam de atos de tentativa, já constituem, na espécie, o *summum opus*" (TJSP - EI - Rel. CAVALCANTI SILVA - RT 414/76).

"Configura-se o crime de corrupção ativa com a oferta de dinheiro a agentes policiais federais, inclusive apreendido no momento da proposta, sendo irrelevante o fato de não ter sido aceito" (TRF 4.^a R. - 7.^a Turma - Ap. 2000.04.01.10420-8 -

Rel. VLADIMIR FREITAS - DJU de 08.05.2002).

Desta forma a procedência da ação é de rigor. Passo a dosimetria da pena.

Nos termos do artigo 59 do Código penal, o réu é portador de maus antecedentes, e tão logo obtida a liberdade tornou a se envolver com crimes, tanto que no laudo pericial do celular constam conversas do réu a respeito de roubo de cargas, o que denota sua personalidade desviada e sua péssima conduta social. Ainda, estava em cumprimento de regime aberto e descumpriu as condições, o que ressalta a ausência de aptidão de reinserção social, e denota periculosidade e audácia, pois ofertou por duas vezes vantagem indevida aos policiais, reforçando sua culpabilidade acentuada, de modo que fixo a pena em 03 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa. Presente a agravante da reincidência o que eleva a pena em 1/3, totalizando 04 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa. Ausentes atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Diante das circunstâncias judiciais negativas, da reincidência, do descumprimento das condições do regime aberto, fixo regime inicial fechado para cumprimento de pena.

O réu não preenche os requisitos legais, de modo, que presente a vedação do inciso III do artigo 44, levando ao indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e pelos mesmos motivos não é cabível a suspensão da execução.

Mesmo considerando o tempo de prisão, não é possível considerar a detração, já que o réu tem execuções pendentes, cabendo a análise ao Juízo da Execução competente.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado constante na denúncia, para CONDENAR como incurso no artigo 333 do Código Penal o réu DAVI PEREIRA LEITE a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cujo valor consiste em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc)..

Custas pelo acusado nos termos da lei, restando suspensa a exigibilidade diante da Defesa dativa a ele ofertada.

Não verifico condição a alterar a prisão, que permanece hígida, contemporânea e necessária, ate porque o reu reincidente, portador de maus antecedentes, e estava em regime aberto e descumpriu as condições, ou seja, tão logo em liberdade tornou-se a envolver com o crime, o que mostra a habitualidade delituosa e que afeta a ordem publica, e demonstrando que ainda não estava ressocializado e que sua liberdade era prematura, apontando o risco a ordem publica.

Assim, por todos os lados não se constata alteração das condições, estando presentes os requisitos da prisão, o que leva ao indeferimento do recurso em liberdade. Expeça-se novo mandado de prisão em desfavor ao réu.

Nesse sentido: "HABEAS CORPUS alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime inoccorrência. HABEAS CORPUS presença do fumus commissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante violência e grave ameaça, indicando o paciente como autor presença do periculum libertatis

pelo fato do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa; praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência fato de ser primário e sem antecedentes, bem como possuindo residência fixa, não vedam a possibilidade da prisão cautelar. HABEAS CORPUS desproporcionalidade da medida remédio heroico que não se presta a exercício de futurologia. HABEAS CORPUS pandemia COVID-19 paciente que não compõe grupo de risco efetivo isolamento social - indefere-se o processamento. Observa-se que o paciente praticou crime de roubo majorado, com emprego de grave ameaça à pessoa. A prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa geram desassossego e intranquilidade popular. A circunstância de alguém praticar crime desta espécie e ser solto em seguida causará descrédito na Justiça, além de estimular à prática de novos crimes análogos, bem como levará a população a buscar resolver os problemas de segurança por outros métodos, como fazer justiça com as próprias mãos. Desta forma, necessária a custódia do requerente para garantia da ordem pública para estes casos, a menos que ocorra excepcionalmente prova em contrário, não existente nos autos. (Habeas Corpus Criminal nº 2132867-25.2020.8.26.0000, TJSP, relator Desembargador Lauro Mens de Mello, 30/06/2020). "Agravamento regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal" (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravamento regimental ao qual se nega provimento" (2 STF HC 127578 AgR/SP rel. Dias Toffoli j. 25.08.2015); "A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade". "A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada por sua personalidade delitiva, já que foi condenado por roubo e estelionato (reincidência), responde por furto e cometeu o delito em questão quando estava em livramento condicional" (STJ HC 246855 / MG rel. Min. Marilza Maynard j. 21.02.2013) "A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II A possibilidade concreta de fuga também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. IV - Ordem denegada" (0 STF HC 114536/MG Rel. Min. Ricardo Lewandowski DJU 05.12.2012.).

Ainda autorizo a destruição das placas falsas e dos rastreadores apreendidos, já que apenas possuem fins ilícitos, providenciando o necessário.

Oportunamente, após o trânsito, lance-se o nome do réu Rol dos Culpados, comunicando a Justiça Eleitoral e o IRGD, providenciando o necessário para o efetivo cumprimento da sanção imposta, remetendo-se após ao arquivo com as cautelas de praxe.

PIC

Sao Roque, 13 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA